Ref. Ares(2024)606779 - 26/01/2024

Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V.
Littenstraße 108 • 10179 Berlin

Kurzstellungnahme der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht (DJGT) zum EU Vorschlag für eine Verordnung über das Wohlergehen von Hunden und Katzen und deren Rückverfolgbarkeit

Den Text und eine Rückmeldungsmöglichkeit bis zum 14.03.24 finden Sie hier.

Die geplante EU Verordnung zum Tierwohl von Hunden und Katzen und deren Rückverfolgbarkeit will das Tierwohl stärken, den Verbraucher/Tierhalter vor tierschutzwidrigen, illegalem Handel schützen und den fairen Wettbewerb in der EU sicherstellen. Der bisherige Entwurf erreicht diese Ziele nicht.

1. Gesunde Hunde und Katzen

Die EU will das Tierschutzniveau verbessern (vgl. Erwägungsgrund 4). Hunde und Katzen sollen von besseren Lebensbedingungen profitieren können (vgl. Erwägungsgrund 14).

Hunde und Katzen dürfen nur unter Bedingungen gehalten und gezüchtet werden, die ihnen ausreichend Platz, Tageslicht ohne Ausnahme, angenehme Umweltverhältnisse, kontinuierlichen Kontakt zu Menschen und Artgenossen über den gesamten Tag und das Kennenlernen unterschiedlichster Umweltreize (Menschen, Tiere, Haushaltsgeräusche wie Klingeln, Staubsauger usw.) bieten.

Die nach dem Entwurf der VO möglichen Haltungs- und Zuchtbedingungen berücksichtigen das nicht in ausreichendem Maße, vgl. Art. 12 Abs. 1, Anhang I. Die Platzvorgaben von 4 qm pro erstem Zuchttier und 2 qm für jedes weitere Tiere (gewichtsabhängig) sind nicht ausreichend. So könnten 10 kleinere Tiere auf 22 qm gehalten werden. Tiere dürfen nach Anhang I unter Kunstlicht gehalten werden, d.h. auch in fensterlosen Räumen oder Kellern. Das widerspricht schon dem Text der VO (vgl. Art. 12 Abs. 7). Die Temperaturvorgaben von mindestens 10 Grad (Hündinnen) bzw. 15 Grad (Zuchtkatzen) oder 22 Grad (Welpen) bzw. 18 Grad (Kätzchen) sind zu niedrig. Solche Haltungs- und Zuchtbedingungen sind geeignet, sog. Puppy Mills zu legalisieren. Diese Haltungs- und Zuchtbedingungen in der VO orientieren sich vielfach nicht am Tierwohl, sondern eher an wirtschaftlichen Kriterien. Die Wirtschaft ist aber kein Abwägungskriterium, dass über dem Tierschutz steht.

Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V.
Littenstraße 108
10179 Berlin
Fax: +49 (0)30-400 54 68 69
poststelle@djgt.de
www.djgt.de

GLS Bank
Konto: 1106048000
IBAN: DE74430609671106048000
BIC: GENODEM1GLS

Registergericht
Amtsgericht Charlottenburg, VR 29716 B

1. Vorsitzender
Dr. Christoph Maisack

Sitz des Vereins
Berlin

Die Haltungsbedingungen z. B. für Katzen beschreiben anerkannte Veterinäre wie die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. demgegenüber wie folgt: Ein bis zwei Katzen brauchen 20 qm Platz, eine Rückzugsmöglichkeit, eine erhöhte Ebene, eine Liegefläche, eine Kratzmöglichkeit mit mindestens 1 m Höhe, (Geschicklichkeits-) Spielzeug, eine Futterstelle, einen Wassernapf, eine (bzw. zwei) Katzentoiletten und freie Sicht nach außen.

Zu begrüßen sind die Ausnahmen für alle Tierheime (auch Auslandstierheime) in Bezug auf die Haltung, vgl. Art. 12 Abs. 1, 13 Abs. 1, 21 Abs. 2 VO, deren Normen sich auf Betriebe beschränken.

Die Fokussierung auf eine systematische Zucht gesunder Hunde und Katzen schützt Tier und Verbraucher (Art. 6 Abs. 3 S. 1). Das Verbot der Inzucht ist ein großer Schritt nach vorn (Art. 6 Abs. 3 S. 2, Erwägungsgrund 27). Eine Minimierung von Qualzuchtmerkmalen bei brachyzephalen Tieren ist das Gegenteil einer gesunden Zucht. Mops, französische Bulldogge, King Charles Cavalier Spaniels, Perser, British Kurzhaar und Co sind aufgrund ihres Aussehens leider sehr beliebt. Aber gerade deswegen benötigt auch die blauäugige, gescheckte, zu kaputten Hüften und Bandscheibenvorfällen neigende, schweratmige Französische Bulldogge, die öfter als andere Rassen auch noch zu Allergien tendiert umfassenden Schutz und nicht nur ein bisschen weniger Qual. Diese Tiere sind so krank und anfällig, dass Fluggesellschaften ein Beförderungsverbot ausgesprochen haben.

Die nach Art. 6 Abs. 4 vorgesehene Konkretisierung der allgemeinen Anforderungen das Tierwohl darf keine Schlupflöcher zu Lasten des Tierwohls aus wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Gründen bieten.

Gänzlich fehlen leider Verbote der gewinnträchtigen Hybridzucht. Da Hybride in Privathand nicht tierschutzgerecht zu halten sind, bedeutet dies große Belastungen für Tier und Halter.

Die Übergangsfristen von 5 Jahren in Art. 12 Abs. 1, 8 (Unterbringung) und Art. 1 Abs. 1, 4 (Gesundheit) für Betriebe sind zu lang.

2. Verbraucherschutz und Bekämpfung illegalen Welpenhandels

Die EU will mit der Verordnung auch den illegalen Welpenhandel bekämpfen im Interesse des Verbraucherschutzes sowie eines fairen Wettbewerbs (vgl. z.B. Erwägungsgründe 2, 3, 4, 6, 8, 16, 19, 40 der Erwägungsgründe).

Die Interessen der Verbraucher und Tierhalter erfordern eine tierschutzgerechte Zucht von Heimtieren und die lückenlose Rückverfolgung. Der Entwurf stellt das nicht sicher.
Hunde und Katzen sind Familienmitglieder. Heimtiere bedeuten für den Menschen Freude, eine Bereicherung des Lebens, Ruhe, Gesellschaft, mehr Gesundheit durch Bewegung und kognitive Anforderungen, einen Zuwachs an Selbstbewusstsein und mehr Kontakt zu anderen Menschen durch Tiere als soziale Eisbrecher. Das gilt aber nur, wenn die Mensch-Tier-Beziehung nicht durch Überforderung des Tierhalters infolge massiver gesundheitlicher Probleme der Tiere oder durch Verhaltensstörungen ins Negative befördert wird.

Hunde und Katzen, die unter zwingerähnlichen Haltungsbedingungen leben und aufwachsen müssen, sind prädestiniert für Verhaltensstörungen. Fehlende Gesundheitsvorsorge fördert Krankheiten und die Gefahr von Seuchen und Zoonosen. Gesundheitliche Probleme lassen sich oft nur mit großem Aufwand, lebenslangem Medikamenteneinsatz und manchmal gar nicht beheben. Tierwohl und Verbraucherschutz sind hier eng miteinander verknüpft. Ein krankes oder verhaltensgestörtes Heimtier bedeutet eine emotionale und finanzielle Belastung. Krankheiten können nie ausgeschlossen werden. **Aber:** systematische Probleme durch falsche Zuchtvorgaben oder Haltungsbedingungen sind kein allgemeines Lebensrisiko, sondern durch Menschen verursacht.
Tiere, die im Tierheim bedeuten oft auch für den Staat eine finanzielle Belastung.

Die vorgesehene verpflichtende Kennzeichnung und Registrierung von Hunden **und** Katzen „vor der ersten Lieferung in die Union sowie bei jedem Besitzerwechsel“ ist für den Verbraucherschutz und den fairen Wettbewerb von entscheidender Bedeutung (Erwägungsgrund 6). Eine generelle Verpflichtung auch für private Halter wäre zu begrüßen gewesen. Die Möglichkeit aber für Züchter/Händler, die **Registrierung bei Einfuhr in die Union nach Art. 21 Abs. 4 S.2 auf den Käufer abzuwälzen**, widerspricht der Verordnung und ist geeignet, den illegalen Welpenhandel sogar noch zu erleichtern.

Die Interessen von Verbrauchern und seriösen Züchtern werden konterkariert durch Schlupflöcher wie insbesondere Ausnahmen für kleine Betrieben mit 3 Zuchttieren und 2 Würfen pro Jahr nach Art. 4 S. 1 . Drei Zuchttiere mit zwei Würfen jährlich bedeuten bei ca. 30 Nachkommen pro Jahr unter Berücksichtigung marktüblicher Preise einen Umsatz von bis zu € 30.000. Ursache für den illegalen Welpenhandel ist in vielen Ländern auch das niedrige Einkommen. € 30.000 Umsatz sind für jemanden, der € 600 bis € 1.000 monatlich verdient, eine

zu hohe Verlockung. Die Gründe für die Ausnahme - praktische Schwierigkeiten - sind nicht ausführlich dargestellt und überzeugen nicht.

3. Effiziente Kontrolle durch Datenbanken

Die Ziele der VO sind nur durch digitale Unterstützung realisierbar (vgl. z.B. Erwägungsgründe 7, 10, 9, 40, 43).

Der Aufbau interoperabler Datenbanken erfordert eine frühzeitige Abstimmung zwischen den Nationalstaaten unter europäischer Leitung. Art. 19 Abs. 1 VO einerseits und Art. 19 Abs. 2 VO andererseits sehen unterschiedliche Fristen vor (3 Jahre bzw. 5 Jahre). Die Interoperabilität darf **nicht erst nach Ablauf von 3 Jahren** geprüft werden, sondern ist von Beginn an für die Zukunft sicherzustellen.

Die Datenbanken nach Art. 19 VO sollten einen virtueller Stammbaum ermöglichen zur Kontrolle der Inzucht, sowie eine Verknüpfung zur zuständigen Behörde und eine automatisierte Meldung bei Verstößen gegen die VO. Der Zugang muss insbesondere für Verbraucher und Züchter einfach gehalten sein. Evident ist, dass die Datenbanken jeweils in allen Amtssprachen abrufbar sind.

Eine ausführliche Stellungnahme der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V. finden Sie **hier**.

Berlin, 25. Januar 2024